

FAQ: SYARIAH ISLAMIYYAH

Informasi Dokumen:

- **Judul:** FAQ Syariah Islamiyyah
- **Versi:** 1.0
- **Status:** Draft

Q1: Apa yang dimaksud dengan Al-Hakim dalam kajian Ushul Fiqh? Apakah maknanya sama dengan penguasa (Khalifah) atau hakim pengadilan?

A: Dalam kajian ushul fiqh, *Al-Hakim* bukanlah penguasa (Khalifah) atau hakim pengadilan (*Qadhi*). *Al-Hakim* adalah Dzat yang memiliki otoritas mutlak untuk mengeluarkan dan menetapkan hukum atas perbuatan atau sesuatu, serta menentukan apakah suatu perbuatan itu dinilai terpuji (*hasan*) atau tercela (*qabih*).

Q2: Siapakah satu-satunya Al-Hakim (Pembuat Hukum) menurut Islam? Apakah manusia berhak membuat hukum berdasarkan pertimbangan akalnya?

A: Satu-satunya *Al-Hakim* adalah Allah SWT (Syara'), bukan akal manusia. Akal manusia tidak memiliki wewenang dan kemampuan untuk menentukan hakikat perbuatan yang berhak mendapatkan pahala atau siksa di akhirat. Oleh karena itu, hukum halal-haram murni dikembalikan pada syariat.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ج

“Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah” (TQS. Asy-Syura: 10).

Jika akal manusia yang dibiarkan membuat hukum, maka hukum itu akan selalu berubah-ubah dan dikendalikan oleh hawa nafsu.

Q3: Bagaimana status hukum perbuatan manusia di masa lalu sebelum diutusnya seorang Rasul (sebelum datangnya syariat)?

A: Sebelum datangnya risalah/syariat yang dibawa oleh Rasul, tidak ada pembebanan hukum (*taklif*) atas perbuatan manusia. Artinya, tidak ada perbuatan yang dihukumi wajib, sunnah, atau haram, dan manusia tidak akan diazab di akhirat atas perbuatannya di masa tersebut.

Dalilnya sangat tegas:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan mengazab (suatu kaum) sebelum Kami mengutus seorang Rasul” (TQS. Al-Isra: 15).

Q4: Setelah Rasulullah SAW diutus dan membawa syariat, apakah manusia masih memiliki pilihan bebas atas perbuatannya?

A: Tidak. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, setiap Muslim wajib terikat secara mutlak dengan hukum-hukum syara' yang beliau bawa. Keimanan terhadap ajaran Islam mengharuskan ketundukan pada hukum-hukum-Nya tanpa pengecualian.

Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” (TQS. Al-Hasyr: 7).

Q5: Apakah hukum syara' ini hanya mengatur urusan ibadah ritual, atau seluruh perbuatan manusia?

A: Syariat Islam bersifat sempurna, menyeluruh, dan melingkupi segala aspek kehidupan. Tidak ada satu pun kejadian, problema hidup, transaksi, maupun interaksi manusia kecuali syariat Islam memiliki pemecahannya. Oleh karena itu, setiap Muslim wajib mengaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum syara' dan mencari tahu dalilnya sebelum ia bertindak.

Q6: Mengapa dalil syara' itu wajib bersifat qath'i (pasti) dan dilarang menggunakan dalil yang bersifat dzanni (dugaan)?

A: Dalil-dalil syara' adalah pondasi (*ushul*) bagi bangunan hukum. Kedudukannya sama persis seperti perkara akidah (*ushuluddin*), sehingga eksistensinya sebagai sebuah dalil wajib *qath'i* (pasti) agar terbebas dari keraguan sedikitpun.

Allah SWT melarang mencampuradukkan fondasi agama dengan dugaan semata:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya” (TQS. Al-Isra: 36).

Q7: Apa saja dalil-dalil syara' yang telah ditetapkan keabsahannya secara qath'i?

A: Hanya ada 4 (empat) dalil yang disepakati sebagai dalil syara' yang *qath'i*, yaitu:

- **Al-Quran.**
 - **As-Sunnah.**
 - **Ijma' Shahabat:** Kesepakatan para sahabat menjadi dalil yang *qath'i* karena hal ini menyingkap keberadaan dalil dari sunnah Rasul yang mungkin teksnya tidak diriwayatkan, serta adanya kepastian bahwa mereka secara syar'i mustahil bersepakat dalam kesesatan.
 - **Al-Qiyas (Asalkan 'Illat-nya dari Nash):** Qiyas hanya sah dan diakui sebagai dalil jika *'illat* (alasan/pembangkit hukum)-nya digali secara langsung dari nash (Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma' Shahabat), bukan dicari-cari sendiri oleh akal.
-

Q8: Apa yang wajib dijadikan sebagai standar (miqyas) bagi seorang Muslim dalam menilai sebuah perbuatan?

A: Standar perbuatan dalam Islam hanyalah Hukum Syara' (Halal dan Haram). Seseorang dilarang memuji atau mencela sesuatu, atau menentukan sikap perbuatannya, kecuali murni didasarkan pada penilaian dari syariat Allah.

Q9: Apa standar perbuatan yang dianggap salah dan fasid di zaman sekarang?

A: Standar yang salah adalah menjadikan Asas Kemanfaatan (Untung-Rugi) atau Akal semata sebagai tolok ukur perbuatan. Jika perbuatan hanya diukur berdasarkan ada tidaknya manfaat jasmani/materi tanpa mengembalikannya pada perintah Allah, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan akan kehilangan ruh hubungannya dengan Allah.

Q10: Sering muncul jargon “Di mana ada kemaslahatan, di situ ada syariat Allah”. Apakah maslahat itu yang menjadi illat (penentu) dari suatu hukum?

A: Pemahaman tersebut keliru dan terbalik. Mendatangkan maslahat dan menolak kefasidan bukanlah *illat* (alasan penentu) atas pensyariaan sebuah hukum. Maslahat tidak boleh dijadikan sebagai dalil mandiri untuk membuat aturan baru. Pemahaman yang benar adalah: “Di mana ada syariat Allah ditetapkan, maka di situlah pasti terdapat maslahat.” Syara'lah yang menentukan apa yang maslahat bagi manusia, bukan akal yang mendikte syara'.

Q11: Jika bukan sebagai illat penentu, lalu bagaimana posisi maslahat dalam syariat Islam?

A: Maslahat adalah tujuan dan hasil (*Natijah*) dari penerapan syariat secara keseluruhan. Ketika Syariat Islam diterapkan secara *kaffah* (menyeluruh) berdasarkan keimanan, maka secara otomatis rahmat dan kemaslahatan umat akan terwujud dengan sendirinya, walaupun dalam eksekusi individual (seperti potong tangan bagi pencuri) secara kasat mata mungkin terasa menyakitkan bagi si pelaku.

Q12: Apa definisi dari Hukum Syara'?

A: Hukum Syara’ didefinisikan sebagai “Seruan Syaari’ (yakni Allah SWT dan Rasul-Nya) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia)”.

Q13: Seruan tersebut melahirkan lima hukum perbuatan (Taklifi). Apa saja kelima hukum tersebut beserta contohnya?

A: Kelima hukum *taklifi* tersebut adalah:

- **Fardlu (Wajib):** Tuntutan pasti (*jazim*) untuk dikerjakan. Pelakunya berpahala, peninggalnya berdosa. Contoh: Shalat lima waktu, puasa Ramadhan, mendirikan Khilafah.
 - **Haram:** Tuntutan pasti untuk ditinggalkan. Pelakunya berdosa. Contoh: Zina, Riba, minum khamr.
 - **Mandub (Sunnah):** Tuntutan tidak pasti (anjuran) untuk dikerjakan. Contoh: Shalat Dhuha.
 - **Makruh:** Tuntutan tidak pasti (anjuran) untuk ditinggalkan.
 - **Mubah:** Seruan syara’ yang memberikan pilihan bebas antara mengerjakan atau meninggalkan. Contoh: Makan, minum, tidur.
-

Q14: Bagaimana kita bisa membedakan sebuah ayat itu bermakna Wajib, Sunnah, atau Mubah?

A: Kita mengetahuinya melalui Qarinah (Indikasi). Di dalam Al-Quran dan Hadits, tidak semua kalimat/bentuk perintah otomatis bermakna Wajib, dan tidak semua kalimat larangan otomatis bermakna Haram. Qarinah atau indikasi dari nash-nash lainlah yang menentukan jenis tuntutanannya, apakah ia bermakna tuntutan pasti (*jazim*), tuntutan tidak pasti (*ghairu jazim*), atau sebatas pilihan.

Q15: Seringkali perbuatan dicampuradukkan dengan benda yang dipakai. Apa perbedaan antara Al-Af’al (Perbuatan) dan Al-Asya’ (Benda)?

A: Islam membedakan keduanya dengan sangat teliti:

- **Al-Af’al (Perbuatan):** Adalah aktivitas atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa ucapan maupun tindakan (seperti berjalan, shalat, transaksi jual-beli).
 - **Al-Asya’ (Benda/Materi):** Adalah zat atau objek yang digunakan manusia di dalam aktivitasnya (seperti air, roti, khamr, babi).
-

Q16: Bagaimana Kaidah Syara’ terkait Hukum Asal Perbuatan Manusia?

A: Kaidahnya sangat tegas: “*Al-ashlu fil af’al at-taqayyud bi ahkam asy-syara*” (Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara’). Oleh karena itu, seorang Muslim dilarang melakukan suatu aktivitas atau transaksi baru, sampai ia mencari dan mengetahui dulu dalil yang menunjuk pada hukum perbuatan tersebut. Tidak boleh memvonis bahwa perbuatan tersebut asalnya “mubah” sebelum ada yang mengharamkan.

Q17: Bagaimana Kaidah Syara’ terkait Hukum Asal Benda (Materi)?

A: Kaidahnya berbunyi: “*Al-ashlu fil asyaa’ al-ibahah malam yarid dalilu at-tahrim*” (Hukum asal segala sesuatu/benda adalah Mubah). Segala materi di muka bumi asalnya adalah halal dan mubah untuk dimanfaatkan, KECUALI jika ada nash atau dalil syariat yang secara spesifik mengharamkannya (seperti daging babi, khamr, darah, dsb).